



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000946302.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000006-82.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BATISTA ANGELO MARSULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e RICARDO SALE JÚNIOR.

São Paulo, 30 de novembro de 2017.

Encinas Manfré
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO 0000006-82.2016.8.26.0604.

COMARCA: SUMARÉ.

APELANTE: BATISTA ÂNGELO MARSULO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VOTO 29.411.

EMENTA:

Lesão corporal no âmbito de relações domésticas. Sólidas as provas material e da autoria. Narrativa da vítima que se coaduna aos demais demonstrativos. Condenação mantida. Sem embargo, ajuste à pena imposta que se faz necessário. Recurso provido em parte, portanto.

Trata-se de apelação interposta por *Batista Ângelo Marsulo* (folhas 245 a 249) à respeitável sentença (folhas 219 a 221) pela qual condenado a cumprir pena de cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção, regime inicial aberto, dado infringir o artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Esse apelante, com efeito, alegou, em suma, o seguinte: a) atipicidade da conduta, pois essa vítima ferira-se sozinha; b) assim, dever ser absolvido; c) subsidiariamente, redução da pena aplicada; d) concessão de *sursis*.

O Ministério Público respondeu (folhas 253 a 256) sustentando, em resumo, não proceder o alegado por esse sentenciado.



Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça (folhas 263 a 265) no sentido do improvimento do apelo.

É o **relatório**, preservado, no mais, o referente a essa decisão a *quo*.

Impõe-se dar parcial provimento ao recurso.

A propósito, são sólidas as provas relativas à imputada lesão corporal de natureza leve praticada pelo apelante no âmbito de relações domésticas contra a vítima *Maria Lúcia de Oliveira Marsulo*, ex-esposa, conforme a fundamentada e respeitável sentença, a qual, portanto, ora se ratifica nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Com efeito, embora citado pessoalmente (folhas 117), esse recorrente tornou-se revel (folhas 147). Em presença da autoridade policial (folhas 9) pretendeu não prestar declaração.

Por sua vez, essa ofendida, sob o crivo do contraditório (*mídia eletrônica*), revelou que, em razão de não ter dado dinheiro a esse acusado, ele lhe agredira no braço mediante uso de faca.



A palavra da vítima em casos de infrações cometidas mediante violência doméstica tem relevante valor probatório, principalmente, como no caso sob exame, quando sustentada em outros elementos de convicção.¹

Embora não presenciasse esse fato, *Nicolas Pablo de Oliveira Marsulo* (filho da vítima) relatou em Juízo em conformidade a essa declaração da genitora dele.

Os policiais militares *Vera Lúcia Ferraz* e *Giovane Felipe da Silva* (*mídia digital*) confirmaram sob o crivo do contraditório que essa ofendida estava lesionada no braço. Aliás, ela falara-lhes que esse réu lhe agredira mediante uso de faca.

Inexiste razão para desacreditar-se em relação a essas falas² colhidas em Juízo. Além disso, é presente a confiança que o Estado deposita na Polícia ao lhe atribuir essa importante função pública.

¹ Nesse ponto, *mutatis mutandis*, é de consideração aresto desta Corte cuja ementa é a seguinte: “DELITO DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO – *Impossibilidade: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório*” (apelação 0017086-83.2010.8.26.0664, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de 2013).

² Acerca da validade do testemunho de policiais é ainda de consideração precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhida e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (agravo regimental no agravo 1158921/SP, relatora a ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgamento em 10 de maio de 2011).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Logo, não se reconhece a alegada atipicidade da conduta.

Também ajustada a essa prova da autoria está a de caráter material consubstanciada em boletim de ocorrência (folhas 12/14), auto de prisão em flagrante (folhas 4/9), bem como em laudo decorrente de perícia (folhas 199).

Por sinal, a sobredita prova oral se coaduna ao descrito nesse laudo, no qual constatado ter a vítima sofrido *"Ferimentos incisos, interessando o plano superficial da epiderme: região dorsal do terço médio do antebraço direito (41mm); região volar do polegar esquerdo (21mm), volar do terceiro quirodáctilo esquerdo (28mm), deltoidea do ombro esquerdo (27mm)"*.

Portanto, de rigor manter-se a condenação desse apelante por infringir o artigo 129, § 9º, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, porém, a respeitável sentença comporta pequeno reparo.

Assinalando apresentar esse acusado maus antecedentes (processos 387/2010, 136/1985 e 139/1985 - folhas 102 e 139/140), o digno juiz da causa elevou a sanção básica em fração equivalente



a um terço (1/3).

Sem embargo, mais ajustado à proporcionalidade exasperar essa pena em quinta parte (1/5).

Contrariamente à alegação da ilustre defesa, os expedientes considerados pelo MM. Juiz *a quo* retratam maus antecedentes do sentenciado, pois, ultrapassado o período *depurador* característico de recidiva, impõe-se o reconhecimento dessa circunstância desabonadora (mau antecedente).³

Em relação à fase intermediária da individualização, presente a circunstância agravante genérica decorrente de reincidência (processo 660/2009 - folhas 103), esse douto magistrado acresceu a sanção em um terço (1/3).

³ A esse respeito, também considera-se, *mutatis mutandis*, acórdão deste Tribunal cuja ementa é a seguinte: “Cálculo da Pena. Réu que ostenta condenação criminal anterior cuja extinção por cumprimento data de mais de cinco anos. Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP. A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução. Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador” (embargos infringentes e de nulidade 0008159-86.2011.8.26.0602, relator o desembargador Grassi Neto, julgamento em 5 de dezembro de 2013). Os grifos apostos não constam do texto copiado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Porque elevado o acréscimo havido, de rigor a correção. Mais apropriado elevar-se essa pena à ordem de um sexto (1/6).

Faltantes outras causas modificadoras, faz-se nesta feita definitiva essa sanção em três (3) meses e dezoito (18) dias de detenção.

Aplicou-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em razão do tempo de prisão provisória cumprido.

Outrossim, não bastasse as sobreditas circunstância judicial desfavorável e recidiva, aliás, esta em virtude de prática de delito da espécie, inviável a substituição dessa sanção carcerária por restritiva de direito ou multa, haja vista os artigos 17 da Lei 11.343/2006 e 44, I, II e III, do Código Penal.

Também em decorrência do reconhecimento da assinalada circunstância agravante genérica (reincidência), não se lhe confere *sursis* (artigo 77, I, desse último diploma).

Ainda é de registro o parecer da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

douta Procuradoria de Justiça, não, porém, em integralidade, dados esses fundamentos do presente decidir.

Portanto, acolhe-se em parte o alegado por esse recorrente (motivo de descrição resumida no relatório deste voto).

À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.